

RECURSO CÍVEL Nº 5065575-55.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ALENCAR SILVA DOS SANTOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APOSENTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL APÓS APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. ARTIGO 12, § 4º DA LEI 8.212/91. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. STF. TEMA 1065. É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO PELO RGPS QUE VOLTE A TRABALHAR. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios, porém, suspendo a exigibilidade devido a gratuidade de justiça ora deferida. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5065575-55.2024.4.02.5101**510014979428 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5065575-55.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ALENCAR SILVA DOS SANTOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência o pleito autoral de devolução de valores pagos na qualidade de segurado em razão de nova filiação ao RGPS após a aposentadoria, sob a alegação de que as contribuições não irão interferir no valor da sua aposentadoria

Sustenta o recorrente, em resumo, que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados que voltam a trabalhar.

Em contrarrazões, evento 14, a União pugna pela manutenção da sentença *a quo*, reiterando os termos da contestação.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ora pleiteada pela parte autora, diante dos documentos juntados à petição inicial, evento 1, DECLPOBRE5.

A sentença analisou o mérito nos seguintes termos:

Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

DECIDO.

Trata-se de ação na qual o autor é aposentado por tempo de contribuição e postula a devolução de valores pagos na qualidade de segurado em razão de nova filiação ao RGPS após a aposentadoria, sob a alegação de que as contribuições não irão interferir no valor da sua aposentadoria.

A questão não demanda maiores digressões.

O aposentado que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório e fica sujeito a recolhimento da contribuição previdenciária, em razão do disposto no artigo 12, § 4º, da Lei nº 8.212/1991.

Acrescento que, conforme dispõe o § 2º do art. 18 da Lei 8.213/91, “o aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto salário família e à reabilitação profissional, quando empregado.”.

Tratando-se o autor de trabalhador vinculado ao RGPS, encontra-se enquadrado na categoria de contribuinte da seguridade social, nos termos da primeira parte do inciso II do artigo 195 da constituição. Assim, admite-se que o trabalhador aposentado, estando em igual condição contributiva que outro, seja também chamado a contribuir da mesma forma para o sistema de seguridade social, que é financiado por toda a sociedade, situação que afasta a alegada ofensa ao princípio da isonomia.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentido de que o princípio da solidariedade, que orienta regimes públicos de previdência - como é o Regime Geral de Previdência Social, impõe óbice a pretensões individuais de segurados no sentido de reaver contribuições que eventualmente não lhes possam ser diretamente aproveitadas, sem que daí decorra qualquer ofensa a dispositivos constitucionais.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, Tema 1065, no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária de aposentado pelo RGPS que volte a trabalhar. Vejamos:

Tema 1065 - Constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne.

Há Repercussão?
Sim

Relator(a):
MINISTRA PRESIDENTE

Leading Case:
ARE 1224327

Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos XXXV e XXXVI; 194, parágrafo único, inciso IV; e 201, § 4º, da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária de segurado aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneceu exercendo atividade laborativa vinculada a esse regime.

Tese:
É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne.

Nessa linha de pensamento, confira-se:

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA AO TRABALHO. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.065. 1. O Supremo Tribunal Federal (Tema 1.065) firmou tese no sentido de que é constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. 2. Negado provimento ao recurso inominado da parte autora.

(RECURSO CÍVEL 5003436-72.2021.4.04.7217, ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TRF4 - TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, 29/08/2022.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. APOSENTADO QUE PERMANECE EM ATIVIDADE OU A ESSA RETORNE. EXIGIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE N. 1.224.327 (TEMA 1.065). REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRF4 E DA TR3SC. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 1.224.327 (Tema 1.065), Relator Ministro Dias Toffoli, julgado no Plenário Virtual em 27-09-2019, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a matéria, fixando a seguinte tese: É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. 2. Entendimento consolidado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina. 3. Negado provimento ao recurso.

(RECURSO CÍVEL 5001909-21.2021.4.04.7206, ADAMASTOR NICOLAU TURNES, TRF4 - TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, 28/10/2021.)

O pleito, portanto, não merece ser acolhido.

Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base nos arts. 332, II e 487, I, do CPC.

Intimem-se as partes, havendo interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária e, posteriormente, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

No caso, a parte autora alega que, *apesar de já ser aposentado, continua exercendo atividades laborais e, em decorrência disso, vem sofrendo descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em seus rendimentos. Diante dessa situação, o requerente busca a justiça para que seja cessada a cobrança indevida do INSS, uma vez que, como aposentado, os valores descontados não geram qualquer benefício adicional à sua aposentadoria.*

Pois bem, a Previdência Social, em que pese seu caráter contributivo, funda-se no princípio da solidariedade social, no qual as contribuições dos que são aptos para o trabalho e que têm renda são de imediato empregadas no amparo daqueles que não ostentam esta condição. Desta forma, incumbe a toda sociedade participar, de forma direta e indireta, do seu financiamento, nos termos do *caput* do art. 195 da Carta Magna.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, Tema 1065, no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária de aposentado pelo RGPS que volte a trabalhar.

Neste sentido,

Recurso Extraordinário 1193379 SC, julgado em 15 de março de 2019, pelo STF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

*Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA AO TRABALHO. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. 1. 'Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal 'remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios'." (RE 437640, Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 02-03-2007 PP-00038 EMENT VOL-02266-04 PP-00805 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 241-259 RDDT n. 140, 2007, p. 200). 2. 'TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA AO TRABALHO. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 9.032/95. Incide contribuição previdenciária sobre remuneração de segurado aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, quando do retorno à atividade laboral.' (TRF4, AC 0013244-03.2012.4.04.9999, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, D.E. 05/11/2014). 3. Negado provimento ao recurso inominado da parte autora." O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, LIV ; 37; 194, I, da CF. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos de trabalhador aposentado. A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou: Nos termos do art. 11, inciso I, alínea a, da Lei 8.213/91, todo aquele que presta serviços, independente da natureza da atividade, é segurado obrigatório da Previdência Social: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; O mesmo diploma legal, dispõe acerca do segurado aposentado, em seu art. 11, § 3º: § 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) Ainda, a Lei de Custeio da Previdência Social, 8.212/91, da mesma forma refere, no art. 12, § 4º: § 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95). Dos mencionados dispositivos legais, como se vê, deflui a obrigatoriedade da contribuição por parte do aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que retorna à atividade laboral. Logo, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora demandaria o afastamento da regra prevista no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.213/91. **Por outro lado, a exigência de contribuição previdenciária do segurado aposentado que permanece exercendo atividade laborativa advém do princípio da solidariedade, que rege o sistema previdenciário brasileiro. Em tal sistema o segurado não financia a sua própria aposentadoria e benefícios correlatos, não existindo relação direta entre contribuição e benefício previdenciário. Utiliza-se, diferentemente, o sistema de***

repartição, no qual a responsabilidade pelo financiamento das prestações é distribuída a toda a coletividade e as contribuições recolhidas por quem detém condições de vertê-las destinam-se ao amparo dos segurados acometidos de infortúnios sociais ensejadores da tutela previdenciária. Impende ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido da constitucionalidade da exação instituída pela Lei nº 9.032/1995, sob o fundamento principal de que a Seguridade Social rege-se pelo princípio da solidariedade, o qual justifica que o esforço pessoal de alguns trabalhadores, especialmente daqueles detentores de maior capacidade contributiva, beneficie outros indivíduos.” Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. Confirmam-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.032/95) CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA AGRADO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 447.923-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 430.418-AgR, de minha relatoria) Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator

(STF - RE: 1193379 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/03/2019, Data de Publicação: DJe-059 26/03/2019).

(RECURSO CÍVEL 5003436-72.2021.4.04.7217, ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TRF4 - TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, 29/08/2022.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. APOSENTADO QUE PERMANECE EM ATIVIDADE OU A ESSA RETORNE. EXIGIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE N. 1.224.327 (TEMA 1.065). REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRF4 E DA TR3SC. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 1.224.327 (Tema 1.065), Relator Ministro Dias Toffoli, julgado no Plenário Virtual em 27-09-2019, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a matéria, fixando a seguinte tese: É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. 2. Entendimento consolidado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina. 3. Negado provimento ao recurso.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, mantém-se a sentença a quo, nos seus termos e fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em combinação com art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

Neste sentido, processo de nº 5003853-90.2019.4.02.5102/RJ, julgado na Sessão Extraordinária de 03/02/2021, desta relatoria.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER** do recurso da parte autora e **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente em custas e ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios, porém, suspendo a exigibilidade devido a gratuidade de justiça ora deferida. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem.